

1513888-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

...

É reincidente, antes condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes - 3ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 27/01/2020), resultando em acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado ao perfil delineado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513888-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513888-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162073/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 25562623

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR BORGES ROCHA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 710/2022

VITOR BORGES ROCHA DE OLIVEIRA, está sendo processado incurso no artigo 180, caput, Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 55-58, segundo a qual "[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que, entre os dias 30 de maio de 2022 a 14 de junho de 2022 VÍTOR BORGES ROCHA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 20, adquiriu e recebeu o motor numeração final 590907 pertencente ao automóvel Hyundai HB 20, placas FKK-7G81, de propriedade de Thiago Souza Ribeiro, o qual havia sido furtado (Boletim de Ocorrência nº 1219485/2022 de fls. 23/24), e no dia 14 de junho de 2022, por volta das 12h05, na Avenida Sapopemba, nº 12907, Sapopemba, nesta cidade e comarca da capital, conduziu, em proveito próprio, o veículo Hyundai HB 20, placas ALF-2B84, contendo o supracitado motor, ciente de que se tratava de produto de crime, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12 e Boletim de Ocorrência nº CM1817-1/2022 de fls. 25/27. Segundo o apurado, no dia 30 de maio de 2022, entre às 14h às 16h30, o automóvel Hyundai HB 20, placas FKK-7G81, de propriedade de

Thiago Souza Ribeiro, foi subtraído por indivíduo não identificado enquanto se encontrava estacionado na Rua Antônio Pacheco Valente, altura do nº 55, Santo Amaro, nesta cidade e comarca da capital, conforme Boletim de Ocorrência nº 1219485/2022 de fls. 23/24. Após a referida subtração, VITOR adquiriu e recebeu o motor do veículo acima descrito fora de comércio regular, desacompanhado de qualquer nota fiscal, recebido ou qualquer outro documento indicativo da regularidade de sua aquisição, e, ciente de sua origem ilícita, o colocou no automóvel Hyundai HB 20, placas ALF-2B84, passando a utilizá-lo. Assim, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 12h05, VITOR o conduzia pela Avenida Sapopemba, nº 12907, acompanhado de outros dois indivíduos, quando se deparou com um bloqueio policial. Ciente da origem espúria do bem e com o objetivo de impedir a abordagem, o denunciado estacionou o veículo na via e tentou empreender fuga a pé. Em razão de tal comportamento, os policiais procederam à abordagem, ocasião em que constataram, após pesquisas à numeração do motor, que ele correspondia ao veículo Hyundai HB 20, placas FKK-7G81, produto de furto noticiado no Boletim de Ocorrência nº 1219485/2022 de fls. 23/24). Preso em flagrante, VITOR foi conduzido ao distrito policial, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 10). Com efeito, as circunstâncias acima descritas, aliadas ao fato de o denunciado não portar a documentação do veículo, tampouco qualquer nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento relativo à aquisição do motor, evidenciam que ele possuía plena ciência da origem ilícita do bem. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo pericial de fls. 105-112.

Recebida a denúncia em 26/06/2022 (fls. 65-66). Citado o réu em 11/08/2022 (fls. 88-93).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliada à materialidade delitiva estampada em auto de exibição e apreensão de folha 12 e Boletim de Ocorrência número 1219485/2022 – folhas 23/24, expõe as circunstâncias de apreensão do veículo, antes, produto de subtração ocorrida há quinze dias de sua apreensão, estando com adulteração de sinal identificador (laudo pericial de folhas 105/112), aliando-se à prova oral e, assim, inequívoca a ciência de sua origem por parte do condutor, ora réu.

Nesse sentido, os policiais militares Filipe Augusto lemos Lopes e Ricardo dos Santos Machado narraram em juízo que na data do fato realizavam a operação bloqueio e perceberam ter o réu, então, condutor do veículo, estacionado ao se ver diante da aproximação do bloqueio policial e, assim, juntamente com outros dois indivíduos, deixaram o veículo, dirigindo-se cada qual para sentidos diversos, tendo o réu deixado a chave do veículo sobre o pneu traseiro. Os três ocupantes do veículo foram abordados, constatando-se, por meio de pesquisas junto aos terminais, tratar-se de veículo com adulteração de sinal identificador.

Os depoentes se referem ao questionamento que se dirigia ao réu sobre a contatação, oportunidade em que o réu se negava a dar qualquer versão. Os demais, negavam conhecimento sobre a constatação e não ofertaram justificativa coerente para local de origem e destino dos integrantes do veículo, naquele momento.

A Defesa arrolou a testemunha Joyce Borges dos Santos, prima do acusado e que em juízo disse ter emprestado o veículo ao réu e que estaria na posse do veículo há uma semana do empréstimo porque o adquiriu por R\$8.000,00 de entrada, por intermédio de um anúncio sobre o qual não tem qualquer referência concreta a expor, desconhecendo o alienante e desprovida de qualquer comprovante relativo à transação alegada. Disse ter emprestado o veículo ao réu na data do fato para que fosse buscar a namorada.

Em juízo, o réu negou ciência acerca da origem espúria e justificou estar na condução do auto porque o obteve por empréstimo junto a sua prima, apenas para que fosse buscar a namorada no serviço, com ela mantendo contato via WhatsApp para o encontro, bem como, o nome e endereço da prima, autora do empréstimo alegado, lhe

eram de inteiro conhecimento quando de sua prisão.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos, sinceros e pautados no estrito cumprimento do dever legal, com ampla transparência, implicando, por via de consequência, na credibilidade de comportamento adotado pelo réu inclinado a se desvencilhar da abordagem policial, porém, sem sucesso.

Da lisura sobre o procedimento policial para abordagem e procedimento de Polícia Judiciária não se vislumbra conluio por parte dos agentes da lei para incriminar o réu, fazendo-o silenciar quanto à origem do auto, mantendo-se o réu em silêncio, apenas indicando o número de celular de sua companheira para que comunicassem sua prisão - documento de folha 10. Não me parece que se calasse o réu diante de evidente prisão em flagrante, plenamente ciente de ostenta condenação anterior por roubo.

A versão exposta pelo réu em juízo, portanto, inverossímil, bem como, o depoimento prestado por Joyce, sua prima, testemunha que demonstrou vir a juízo para infirmar a prova acusatória, resultando em benefício ao acusado.

Diante desse contexto, não se evidenciando móvel outro pelos agentes públicos, senão, o estrito cumprimento do dever legal, fazendo-o com transparência e ausência de atos obscuros e à margem da lei, a prova acusatória ganha contorno de veracidade ao embasamento da pretensão punitiva deduzida na peça acusatória.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno incurso no artigo 180 caput do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

- Artigo 180 caput do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes - 3ª Vara Criminal (trânsito em julgado em 27/01/2020), resultando em acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado ao perfil delineado pelo réu, inclinando-se ao cometimento de crimes, dentre os quais, roubo majorado pelo concurso de agentes impondo-se maior rigor à aferição de mérito ao convívio social.

O produto do crime aqui receptado pelo réu havia sido furtado há quinze dias de sua apreensão, estando no veículo e com sinal de identificação adulterado, evidenciando a proximidade do acusado a executores de crimes, bem como, a condição de reincidente pela prática anterior de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Por via de consequência, mostrando-se a liberdade do acusado, ao menos, neste momento processual, comprometedora à ordem pública, mantida a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA